מסמך החלטות מישיבת ועדת המשנה להתחדשות עירונית מס' 2026007

שהתקיימה ביום שלישי, ל' שבט תשפ"ו, 17/02/2026

<u>בשעה 08:15 באולם הישיבות של הוועדה המחוזית</u>

יו"ר הוועדה גב' שירה תלמי באבאי- יו"ר ועדה מחוזית ירושלים

<u>השתתפו:</u>	דן קינן	-	מתכנן המחוז
	אבי בן צור	-	המשרד להגנת הסביבה
	מתן כתריאל	-	משרד הבינוי
	שמעון גולדברג	-	יו"ר ועדה מקומית בית שמש
	חיים כהן	-	עיריית ירושלים
	אדיר שוורץ	-	עיריית ירושלים
	נחי וייס	-	רמ"י
<u>נכחו:</u>	שרון עזרן	-	מזכירת הוועדה
	צביה זיכרמן	-	יועמ"ש לוועדה
	יעל בדיחי	-	ועדה מקומית עיריית ירושלים
	יוסי חביליו	-	חבר מליאת הוועדה (מסעיף 2 והלאה)
	אלון סיגל	-	לשכת התכנון
	אנה	-	לשכת התכנון
	שירה עמר	-	לשכת התכנון

<u>מוזמנים:</u>

<u>101-1336049</u>	רותם פסו	-	מח' קהילתית עיריית ירושלים
	דניאל אשר	-	אאורה ישראל
	דותן דרעי	-	שמאי מקרקעין
	רוני טימור	-	אדריכל התוכנית
	דוד כהן	-	יועץ תנועה לתוכנית
	יקיר אמירי	-	אאורה ישראל
	אמיר שוורץ	-	אדריכל התוכנית
	הוד בצר	-	משנה למנכ"ל, אאורה ישראל

	יעל	-	נציגות מול הדיירים
	אדם ססנה	-	עו"ד נציגות הדיירים
101-1360486	יעל אגמי	-	אדריכלית התוכנית
	גיל שנהב	-	אדריכל התוכנית
	אהרון	-	דייר
	רוטשטיין	-	שמאי מקרקעין
	נורית	-	דיירת
	נועם דומיניץ	-	דייר
	אמיר עדיקה	-	עו"ד נציג הדיירים
	ישראל יראי	-	החרה היזמית
	רותם פסו	-	מח' קהילתית עיריית ירושלים
	זאב ברקאי	-	יועץ פרוגרמה לתוכנית
101-1356526	יחיאל סגל	-	יזם, בית ירושלמי
	הגר מלמד	-	אדריכלית התוכנית
	איילה	-	יועצת חברתית
101-1307032	עמית מנדלקרן	-	אדריכל התוכנית
	אורי ברור בן דוד	-	יועצת חברתית לפרויקט
	דוד	-	מצד היזם
	יקותיאל של	-	יזם בפרויקט סמוך

<u>הבהרות:</u>

מסמך זה נערך בהתאם להוראת סעיף 48 ה' לחוק התכנון והבנייה, כפי שנקבעה בתיקון 101 לחוק.

המסמך כולל את ההחלטות שהתקבלו בישיבת הוועדה בלבד. פירוט נוסף, בהתאם להוראות סעיף 48 ד' (ובכלל זאת, רקע, מהלך הדיון, ועוד), יובא בפרוטוקול הישיבה אשר יפורסם עם אישורו ע"י חברי הוועדה.

מובהר כי המועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנון ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.

1. תוכנית 101-1142264- התחדשות עירונית ברחובות משכן שילה ועמירם סיוון

חברים שנכחו: שירה תלמי באבאי-יו"ר , דן קינן, מתן כתריאל, אדיר שוורץ, שמעון גולדברג.

החלטה

לאחר בחינת מסמכי התכנית, שמיעת נציגי מגישי התכנית והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה סבורה כי בכפוף לתיקונים המפורטים בהחלטה זו, מדובר בתכנית המציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית תוך חידוש הבינוי, שיפור המרחב הציבורי ותוספת יח"ד. בהתאם לכך, הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית בהתאם למפורט להלן:

1. הוועדה תציין כי התכנית עוסקת במתחם בגודל משמעותי של למעלה מ-15 דונם הכולל מבני שיכון ותיקים הנדרשים להתחדשות. המתחם מצוי במיקום ייחודי בשכונת בית הכרם, בתפר שבין המרקם ההיסטורי של השכונה – שתוכננה על ידי האדריכל ריכרד קאופמן – לבין הבינוי החדש של שכונת רמת בית הכרם.
2. יצוין כי תכנון שכונת בית הכרם המקורית התבסס על אידיאולוגיה תכנונית אשר ייחסה חשיבות רבה להתאמה מדוקדקת של רשת הרחובות וצירי ההליכה לטופוגרפיה, וליצירת רצף עירוני ותנועתי המאפשר מעבר טבעי בין קווי גובה שונים. בענייננו המתחם ממוקם בקצהו של רחוב החלוץ – רחוב מרכזי וחשוב בשכונה, אשר תוכנן כחלק מהמערך העירוני המקורי של קאופמן ומהווה ציר משמעותי להולכי רגל ולמרחב הציבורי של בית הכרם.

3. יצוין כי הבינוי הקיים במתחם, נבנה באמצע המאה הקודמת וכולל שיכונים אשר תוכננו בהתאם לאידיאולוגיה המודרניסטית של התקופה. תכנון זה אינו ממשיך את רשת הדרכים ההיסטורית, ובמקום זאת יוצר מעבר ירוק פתוח הממשיך את רחוב החלוץ לא כרחוב עירוני, אלא כמרחב ירוק פרטי הכולל בינוי לאורכו.

4. לאחר מכן, תוכננה שכונת רמת בית הכרם, וזאת ללא התייחסות מספקת למרחב הסמוך ולמרקם הוותיק, ותוך היעדר ניסיון לייצר קשרים תפקודיים ומרחביים עם תוואי הדרכים וצירי ההליכה הקיימים. כתוצאה מכך, תכנון זה חסם את המשכו הטבעי של רחוב החלוץ עבור הולכי רגל ופגע ברצף העירוני בין חלקי השכונה.

5. לאור האמור, הוועדה סבורה כי התחדשות עירונית במתחם מהווה הזדמנות ייחודית לתיקון עיוותים תכנוניים היסטוריים ולאיחוי הקשר העירוני בין שכונת בית הכרם הוותיקה לבין שכונת רמת בית הכרם. לפיכך, הוועדה סבורה כי על התכנית להציע המשך ברור, קריא ורציף של רחוב החלוץ, תוך חיבורו לרחוב משכן שילה, ובכך להשיב את ההיגיון העירוני המקורי של המקום, ולשפר את הקישוריות והאינטגרציה בין חלקי השכונות.

6. בהמשך לאמור תיקבע דרך מוצעת, כהמשך לזכות הדרך של רחוב החלוץ, בתיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה.

7. הוועדה תציין לחיוב את המרחב הציבורי הפתוח המוצע בסוף רחוב הבנאי. הוועדה מחליטה כי נספח הבינוי יציג פיתוח של שטח זה שיאפשר מהלך הליכה מרחוב הבנאי להמשך רחוב החלוץ. על מנת להבטיח את האמור, יקבעו הוראות פיתוח עבור תחום השצ"פ ומפלסיו בהנחיית לשכת התכנון.

8. גובה הבינוי הסופי והן היקפי הבינוי לרבות זכויות הבניה ומספר יח"ד המדויק יקבע בתיאום עם שמאי הוועדה ובהנחיית לשכת התכנון, על רקע ההנחיות העדכניות של השמאי הממשלתי וקביעת יח"ד מתונות בהקמת קרן תחזוקה. <u>גובה הבינוי והיקף יח"ד, לרבות היקף הזכויות המותנות וקרן התחזוקה, יוצגו לוועדה בדיון נוסף.</u>

9. על מנת להתאים את מופע הבינוי כלפי שכונת בית הכרם, מבנה המגורים המוצע לאורך רחוב עמירם סיוון יצומצם לעד 6 קומות.

10. <u>כן ייבחן בתיאום עם לשכת התכנון מיקום חלופי לשטח למבני ציבור, באופן אשר יקרב אותו לשכונה ויסדיר בצורה טובה יותר נגישות אליו, ברכב ובאופן רגלי. המיקום החלופי יוצג לוועדה בדיון נוסף בטרם הפקדת התכנית.</u>

11. תחום התכנית יורחב כך שיכלול את מקטע הדרך והשצ"פ מצפון-מערב התכנית, וזאת על מנת לאפשר גמישות תכנונית במיקום המבנים לאורך הדרך. כן יורחב תחום התכנית כך שיכלול את שטח השצ"פ בחלקה 311 שתקבע בייעוד דרך. בהתאם לכך יוצע חיבור בין רחוב משכן שילה לרחוב יוחאי בן-נון. נוכח ההחלטה על הגדלת הקו הכחול של התכנית, תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור יועמ"ש הוועדה על עמידה בתנאי "בעל עניין בקרקע"
.

12. הוועדה מברכת על שימור העצים המוצע בתכנית המהווה מאפיין של שכונת בית הכרם. עם זאת הוועדה סבורה כי התאמת התכנון לרשת הדרכים הקיימת ועקרונות תכנית קאופמן הינם בעלי חשיבות עליונה ובהתאם לכך מחליטה הוועדה כי יערך תיאום עם לשכת התכנון לעניין העצים תוך ניסיון לשמר או להעתיק כמה עצים שניתן, תוך הבטחת תוואי הדרך באמור והתאמת מפלסי המבנים אליה. הוראות התכנית ומסמכיה יתוקנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.

13. לא יותרו דירות מגורים או דירות גן בקומות הקרקע ובקומות הפונות לדרך או שצ"פ. כן תקבע חזית פעילה שתכלול את השימושים הבאים בלבד: מבואות כניסה לשימושי המגורים, מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור, מועדון דיירים. מיקום השימושים שאינם למגורים יקבע כמחייב תוך הותרת גמישות מסויימת בהנחיית לשכת התכנון. נספח הבינוי יציג את מפלס הכניסות לכלל השימושים כך שיהיה במפלס פני פיתוח הדרך / שצ"פ הצמודים.

14. התחום שבין הדרכים הקיימות לקו הבניין יקבע בייעוד דרך או בזיקת הנאה להולכי רגל בהנחיית יועץ התחבורה של הוועדה.

15. יקבע בהוראות התכנית כי 20% מיחידות הדיור המוצעות בתכנית תהיינה יחידות דיור קטנות ששטחן עד 55 מ"ר (עיקרי+שרות) ובנוסף 5% מיח"ד המוצעות בתכנית יהיו יח"ד מיקרו בשטח עד 30 מ"ר (עיקרי+שרות).

16. בהתאם לחוו"ד מחלקת מדיניות תכנון בעיריית ירושלים, תקבע הפרשה ציבורית מבונה במגרשי המגורים עבור מעון יום בגודל 441 מ"ר בנוי וחצר צמודה בגודל 305 מ"ר,, וכן 400 מ"ר עבור חברה/קהילה/תרבות כגון מועדון נוער/שלוחת מתנ"ס. התכנית ומסמכיה יעודכנו בהתאם.

17. תיקבע בהוראות התכנית שלביות ביצוע לפיה הבינוי המוצע בתכנית יוקם בהינף אחד למעט מבנה הציבור בתא שטח 5 שמימושו יקבע בנפרד. תנאי למתן טופס אכלוס ראשון

לשימושי המגורים בכל תא שטח יהיה מתן טופס אכלוס לשימושים שאינם למגורים באותו תא שטח. עבור שטחי מסחר שאינם משולבים במגרשי המגורים תקבע שלביות ביצוע בהנחיית לשכת התכנון. תנאי למתן טופס אכלוס ראשון למגורים יהיה אישור מהנדס העיר או מי מטעמו על סיום פיתוח בפועל של שטחי השצ"פ, זיקת ההנאה והדרך.

18. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת תיאום עם יועצת הסביבה ויועץ התחבורה של לשכת התכנון.

19. בהוראות התכנית יקבעו סעיפים שיבטיחו את הפיתוח המוצע של המרחב הציבורי בתכנית בהנחיית לשכת התכנון.

20. תנאי להפקדת התכנית יהיה הצגת פתרון עקרוני לנושאי אוורור חניונים תת קרקעיים בעדיפות לפתרונות מנדוף המוטמעת בתוך מסת המבנה עד לגג המבנה.

21. תנאי להפקדת התכנית יהיה עדכון טבלאות האיזון בהתאם לשינויים בהחלטה זו לאישור היועץ השמאי של הוועדה. <u>הטבלאות המתוקנות ומסמכי התכנית המתוקנים בהתאם להחלטה זו יוצגו בפני הוועדה בדיון נוסף כתנאי להפקדת התכנית.</u>

אחר

22. תנאי להפקדת התכנית יהיה עריכתה בהתאם להחלטה זו וכן עריכת תיקונים טכניים, בהנחיית לשכת התכנון. התכנית תיערך בשטחים כוללים ללא הפרדה בין עיקרי לשירות.

23. יקבע בהוראות התכנית כי טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי.

24. סעיף 1.6 יעודכן בנחיית לשכת התכנון.

25. תנאי להפקדה יהא השלמת התיאום עם המחלקה החברתית בעיריית ירושלים.

26. <u>נספח תלת המימד בתכנית ייקבע כמחייב ויוצג לוועדה בדיון פנימי נוסף. הוראות התכנית וכן טבלאות האיזון וההקצאה ביחס למגרשים התלת מימדיים, יערכו בהתאם לנוהל מנהל התכנון.</u>

27. תקנון התכנית יעודכן בהתאם לנוסח הסטנדרט של לשכת התכנון בוועדה המחוזית בירושלים.

28. בהתאם למדיניות התכנון המעודדת מימוש תכניות בפרקי זמן סבירים, הוועדה קובעת כי תיקבע בתכנית הוראת פקיעת תוקף לפיה פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. היתר חפירה/דיפון/הריסה לא יחשב כמימוש התכנית. כן יקבע בהוראות התכנית כי הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מטעמים שיפורטו בפניה.

29. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות לבעלי הזכויות בתחום התכנית בהתאם להוראות תקנות איחוד וחלוקה, וכן להניח הודעות בתיבות הדואר של הבניינים הקיימים בחלקות מצרניות. הכל בהתאם להנחיות לשכת התכנון.

30. בשים לב לכך שמדובר בתכנית אשר אמנם תואמת את מדיניות התכנון של הוועדה, אך היזם צפוי להיות נהנה מרכזי ממנה, תנאי להפקדת התכנית יהיה קבלת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק.

31. החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86(ד) לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

2. תוכנית 101-1225895- התחדשות עירונית- פארן 4 ירושלים

חברים שנכחו: דן קינן, אבי בן צור, נחי וייס, שמעון גולדברג, מתן כתריאל.

החלטה

לאחר בחינת מסמכי התכנית, ושמיעת טענות הצדדים והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה התרשמה כי מדובר בתכנית אשר מציעה התחדשות עירונית ראויה ושדרוג משמעותי של המרחב הציבורי. בהתאם לכך הוועדה מחליטה לאשר את התכנית, בכפוף למפורט להלן:

1. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יזם התכנית, הינו תאגיד שהוקם בשנים האחרונות, וקיים ספק באשר ליכולתו הכלכלית לקדם את התכנית ולהוציאה אל הפועל. כן נטען כי לא הוצגה יכולת כלכלית מוכחת של היזם, לרבות לעניין תשלום פיצויים, וכי בהיעדר יכולת כאמור קיים חשש שהנטל יוטל על הקופה הציבורית.** הוועדה תבהיר כי היא מוסמכת לדון ולהכריע בטענות תכנוניות בלבד, ולא בטענות חוזיות או קנייניות, וכי כפי שפורט בהרחבה בהחלטה בדבר הפקדת התכנית ובהחלטה זו, ההיבטים התכנוניים של התכנית נבחנו על ידי הוועדה ונמצאו ראויים. עוד יובהר כי מגיש התכנית מייצג את רוב בעלי הדירות, בהתאם לנדרש בחוק ואין מקום שהוועדה תערער על בחירה זו של בעלי הזכויות. בהמשך לכך, הוועדה תציין כי ככל שלמתנגדים טענות בנושאים חוזיים או קנייניים עליהם להפנות אותן לערכאות המוסמכות לדון ולהכריע בהן. בנוסף, הוועדה תציין כי באפשרות הדיירים לפנות לממונה על פניות הדיירים השומעת טענות דיירים לפי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, או למנהלת ההתחדשות העירונית, האמונה בין היתר על סיוע לדיירים בהליכי פינוי בינוי, לשם קבלת מידע בנוגע להליך ולזכויות הדיירים.

2. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה הצפיפות המוצעת וגובה הבניינים אינם תואמים את אופי השכונה. כן נטען כי לא בוצעה בדיקה שמאית־כלכלית מספקת לבחינת ההתכנות הכלכלית של הפרויקט והתמורות המוצעות.** הוועדה תציין כי השיקול הכלכלי הינו אחד מן השיקולים שעומדים בפני הוועדה ואינו השיקול המכריע. הוועדה תציין כי התכנית ממוקמת במיקום ייחודי בשולי העיר ובמרחק של פחות מ-100 מ' מנחל צופים המהווה שטח טבע עירוני בקנה מידה עירוני וכן בצמידות לשטחי מוסדות ומבני ציבור נרחבים. בהתאם לכך הוועדה סבורה כי מדובר במיקום המתאים לציפוף והעצמה משמעותיים. יצוין כי גובה הבינוי המוצע הכולל בינוי בגובה של 11 קומות ממפלס רחוב פארן, תואם את מגמות התכנון המעודדות ניצול מיטבי של משאב הקרקע העירונית, בפרט לאורך רחובות רחבים כגון רחוב פארן, אשר לאורכו קיימת בניה בגובה של כ-13 קומות. הוועדה תציין כי במקרים רבים החלופה להתחדשות מבנים באמצעות פינוי ובינוי הינה קידום היתרי בניה במסגרת תמ"א 38 כפי שקודמו במבנים רבים לאורך רחוב פארן ובאזור בכלל. במקרים אלו מתבצעת הרחבה של מבנה ישן ותוספת קומות ויח"ד רבות לשכונה, בדרך שלעיתים קרובות אינה מיטבית מבחינה עיצובית ותכנונית תוך צמצום קווי בנין והגדלה משמעותית של תכסית וזאת מבלי לתת מענה מלא לצרכי החניה

וצרכים ציבוריים אחרים ומבלי לשפר את השלד הציבורי או לשפר את הממשק בין המבנים לרחוב. נהפוך הוא. על כן סבורה הוועדה כי יש לעודד את תכניות ההתחדשות המציעות הריסת המבנים ויצירת תשתית פרטית וציבורית חדשה על אף שהן כרוכות בחריגה מסוימת מתבנית הבניה בשכונה. בעניינו, התכנית מציעה פיתוח שצ"פ על מנת לתרום להנגשת השכונה אל אתר הטבע העירוני הסמוך, יצירת חזית מסחרית כלפי רחוב פארן ובבך משפרת את השלד הציבורי ותורמת למענים הציבוריים לטובת הסביבה. על כן הוועדה סבורה כי היקף הבינוי המוצע תואם תנאי המתחם ומיקומו וכי גובה הבינוי המוצע בתכנית הינו ראוי ועומד בקנה אחד עם מגמות התכנון בסביבה הקרובה ואינו מצריך בדיקה כלכלית. הוועדה מחליטה כי תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה הגשת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק. כן מחליטה הוועדה כי על מנת לעגן את פריסת המבנים המוצעת יקבע קו בניין נפרד לכל מבנה וקו בניין לקומת המסד.

3. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה פתרון המיגון המוצע בנספח הבינוי מבוסס על מרחבים מוגנים קומתיים (ממ"ק), ולא על מרחבים מוגנים דירתיים (ממ"ד), וכי יש בכך פגיעה באיכות המיגון לדיירים.** הוועדה תציין כי נספח הבינוי אינו מחייב לעניין פתרונות המיגון וכי הוראות התכנית אינן קובעות את אמצעי המיגון, ובהתאם לכך תתאפשר בניית ממ"דים במבנים המוצעים. כן יצוין כי במסגרת הדיון הוצגה חלופה עקרונית לשילוב ממ"דים במבנים המוצעים. על מנת להבטיח את האמור, תקבע הערה לטבלה 5 לפיה ניתן יהיה להוציא היתרים מכח התכנית בשטחים כוללים.

4. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה הוראות הבינוי שנקבעו בתכנית אינן תואמות את המבנה שנבנה בהיתר, לרבות הוראות הנוגעות לעיצוב ולשימוש בגג.** הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה מחליטה כי סעיף 4.2.2 (א') ס"ק 3 ימחק מהוראות התכנית. כן יובהר בהוראות התכנית כי סעיף 6.1 מתייחס לבינוי בתא שטח 1 בלבד למעט הסעיף הנוגע לשימור עצים (סעיף 6.1 ס"ק 7), שיחול גם על תא שטח 3.

5. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנון האדריכלי המוצג בנספח הבינוי כולל קירות מסך רחבי היקף, פתרון שאינו בטיחותי.** הוועדה תציין כי התכנית מציגה פתרון של קירות מסך שהוא מקובל וראוי על מנת לייצר מופע של חזית אחידה ורגולרית. הוועדה תציין לחיוב את איכות העיצוב והפיתוח המוצגות בנספח הבינוי. כן תציין הוועדה כי נספח הבינוי אינו מחייב לעניין עיצוב המבנים וכי אופי החזית יתוכנן באופן מפורט במסגרת הליך הרישוי בתיאום עם אדריכלית העיר או מי מטעמה. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

6. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה בתכנית המציעה עירוב שימושים יש לקבוע הפרדה ברורה בין מערכות התנועה של המגורים לבין המסחר והשימושים הציבוריים.** הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. תציין כי היא אינה רואה הצדקה להפרדה בין מערכות התנועה ולייצר כניסה נוספת לכלי רכב למתחם וזאת על מנת לשמור על רציפות המדרכה ברחוב פארן. יצוין כי עירוב שימושים הכולל מגורים, מסחר והפרשות ציבוריות מבונות, הינו מקובל בעיר ובמסגרת הליך הרישוי יתוכנן החניון באופן מפורט בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו. עם זאת ועל מנת להבטיח את האמור, הוועדה מחליטה כי יקבע בהוראות התכנית כי התכנית תכלול הפרדה בין המגורים ליתר השימושים וכמו כן, החניון יכלול הפרדה עבור החניות לשימושים השונים בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו. הוראות התכנית יתוקנו בהנחיית לשכת התכנון.

7. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה הוראות התכנית מאפשרות שטחים משותפים לדיירים בתת־הקרקע, אך שטחים אלו אינם מוצגים בנספח הבינוי.** הוועדה תציין כי התכנית מאפשרת שימושים משותפים שונים לטובת הדיירים. כך, נספח הבינוי מציג את השטחים המשותפים לדיירי המתחם לרבות בריכה, חדר כושר, מקווה ואולם דיירים. יוער כי נספח הבינוי אינו מחייב. עם זאת, הוועדה מחליטה כי יקבע בהוראות התכנית כי השטחים העיקריים המשותפים עבור דיירי המתחם לא יעלו על 3,000 מ"ר ומתוכם עד 400 מ"ר עבור מקווה. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

8. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה קיימת אי־בהירות בנוגע להוראות ההסדרה של שלוחת המתנ"ס בתא שטח 3, וכן חוסר התאמה בין הוראות התקנון לבין טבלת הזכויות.** הוועדה מקבלת את הטענה. הוועדה תציין כי היא אינה רואה הצדקה בהתניית היתר הבניה של מבנה המגורים בהסדרת המגרש הציבורי. על כן מחליטה הוועדה כי סעיף 4.1.2 (יג') ס"ק 1 ימחק מהוראות התכנית.

9. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה היקף המסחר המוצע יכביד על רחוב פארן ויפגע באיכות החיים.** ראשית, הוועדה תציין כי בניגוד לנטען, התכנית אינה מציעה מרכז מסחרי, אלא שטחי מסחר המחולקים למספר מקומות, המשולבים בחזית מסחרית במפלסים שונים כלפי רחוב פארן וכלפי השצ"פ הצמוד במפלס הנמוך מהרחוב תוך יצירת חצר תפעולית תת קרקעית לשימוש המסחר. בהמשך לכך, הוועדה תציין כי שילוב מסחר בקומת הקרקע, תורם ליצירת חזית פעילה כלפי המרחב הציבורי והגדלת השירות לתושבים, והוא ראוי ומקובל בסביבה עירונית בנויה ותואם את עקרונות התכנון של הוועדה. כן יצוין כי רחוב פארן מאופיין כבר כיום בשימושי מסחר. עם זאת, ובהמשך לטענות המתנגדים, הוועדה קובעת כי יקבע בנוסף תנאי

בהליך הרישוי בדבר תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה לעניין שימושי המסחר המוצעים והבטחת האמצעים למניעת מטרדים משימושי המסחר. כן יקבע בהוראות התכנית כי יובטח בחניון התת קרקעי שטח תפעולי לשימושי המסחר, לרבות שטח לפריקה ולניהול האשפה. כן יקבע כי כלל המערכות הטכניות לרבות אשפה, חדר שנאים וכד' ימוקמו בתת-הקרקע או על גגות המבנים בלבד. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.

10. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה תוספת יחידות הדיור תיצור עומס בלתי סביר של כלי רכב.** הטענה כי התכנית תייצר עומס של כלי רכב וכי התשתיות התחבורתיות הקיימות אינן יכולות לשאת את הבניה, הובאה ללא סימוכין כלשהם. התכנית מציעה פתרון מלא בהתאם לתקן החניה עבור כל יח"ד והשימושים בתכנית ובכך למעשה תורמת להקלת עומסי החניה בשכונה. כן יצוין כי התכנית ממוקמת על רחוב פארן שהינו רחוב בעל חתך-רחוב רחב ובסמיכות ליציאה מהשכונה ושד' לוי אשכול המהווה ציר תחבורתי ראשי. כן יצוין כי התכנית ממוקמת במרחק של 300-450 מ' משתי תחנות רק"ל הן של הקו האדום והן של הקו הירוק. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

11. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה אין לאפשר גישה לחניון ולמשאיות עבודה מרחוב פארן.** הוועדה תציין כי התכנית מצרנית לרחוב פארן בלבד ועל כן אין חלופה לכניסה למגרש מרחוב אחר. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

12. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש בתכנית משום סיפוח של שטח ציבורי לצרכים פרטיים. הוועדה דוחה את הטענה.** הוועדה תציין כי התכנית אינה משנה את מערך השטחים הציבוריים המאושר ואף מציעה הרחבתם באמצעות זיקת הנאה לציבור וכן מציעה שטחי מסחר כלפיהם באופן שעתיד להגביר את שימוש הציבור בהם. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

13. הוועדה תציין כי לתכנית הוגשה התנגדות בשם עמותת יקר מרדכי. יצוין כי במסגרת הדיון צוין כי כבל ויוטמעו ההמלצות הרלוונטיות לתא שטח 3 מהמלצת הוועדה המקומית, העמותה מבקשת למשוך את התנגדותה לתכנית. הוועדה סבורה כי יש להיעתר לבקשה זו, ולתקן את הוראות התכנית בהתאם. הוועדה תציין כי עיקרי המלצת הוועדה המקומית היא התאמת הוראות התכנית למצב המאושר הכולל את מבנה בית הכנסת. בהתאם לכך הוועדה מחליטה כי המלצות הוועדה המקומית יאומצו כמפורט להלן:

א. סעיף 1.8 יציין את הוועדה המקומית כמגישת התכנית.

ב. טבלה 5 תעודכן כך שהשטחים עבור תא שטח 3 יקבעו עבור שימוש מבנים ומוסדות ציבור ולא מסילה ו/ או טיפול נופי (כפי שנקבע בשגגה). היקף הזכויות הכולל בתא שטח זה יעמוד על כ-1,200 מ"ר. גובה הבינוי יקבע עד 4 מ' מעל לבינוי המאושר בחלקה. כן יובהר בהוראות התכנית כי השטחים כוללים את בית הכנסת המאושר בתחום תא שטח 3.

תיקונים נוספים:

14. בהתאם להנחיות 'תכנון חושב רישוי', סעיף העתיקות יוסר מהוראות התכנית.

15. נספח הבינוי וסקר העצים המוצגים בטעות בסוף הוראות התכנית, יוסרו מקובץ הוראות התכנית.

16. בתא שטח 3 תקבע הרחבת דרך באמצעות זיקת הנאה אשר תמשיך את הרחבת המדרכה באופן רציף לתא שטח 1. כן יקבע כי תנאי למתן טופס אכלוס ראשון בתא שטח 3 יהיה פיתוח תחום הרחבת הדרך וזיקת ההנאה בתא שטח 3.

17. תחום זכות המעבר להולכי רגל ושטחו כפי שמסומן בתשריט התכנית יקבע כמחייב ולא תותר כל סטייה ממנו.

18. תנאי למתן טופס אכלוס לשימושי המגורים בתא שטח 1 יהיה פיתוח בפועל של תחום זיקת ההנאה בתאי שטח 1,2.

19. הוועדה מחליטה לאשר את התכנית בכפוף לאמור לעיל ולעריכת המסמכים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

20. היה ולא ימולאו התנאים לאישור התכנית, לרבות הגשת כל העותקים הנדרשים בתוך 90 יום ממועד פרסום החלטה זו, תהא ההחלטה בדבר אישור התכנית בטלה ויראו אותה כאילו הקבלה החלטה לדחיית התכנית, וזאת מבלי שיינקט הליך נוסף כלשהו, הכל בהתאם ובכפוף להחלטה העקרונית של הועדה המחוזית בנושא. יובהר כי יו"ר הועדה רשאי להאריך את המועד המצוין בסעיף זה.

3. <u>תוכנית 101-1336049- מתחם ברוריה אאורה</u>

חברים שנכחו: שירה תלמי באבאי-יו"ר , דן קינן, אבי בן צור, מתן כתריאל, אדיר שוורץ, חיים כהן, שמעון גולדברג.

<u>החלטה</u>

לאחר בחינת מסמכי התכנית, ושמיעת נציגי מגישי התכנית, הוועדה מחליטה לשוב ולדון בתכנית לאחר בחינת חלופה תכנונית כדלקמן:

1. הוועדה תציין כי המתחם בעניינו כלול ב"תכנית אב למתחם ברוריה" שאושרה ב06.03.2023 ומהווה עדכון לתכנית אב למושבות, ומסומן ב"אזור מגורים 5" המיועד להתחדשות עירונית, ונקבע כי תבנית הבינוי תיבחן בתכנית מפורטת, לרבות שילוב בין בינוי בגובה עד 18 קומות לצד בינוי של 6 קומות, וכן אפשרות לתבנית בניה טורית, תוך מתן מענה לקישוריות רגלית והתחברות לרשת המעברים הקיימת לכיוון ציר הרק"ל. כן ציינה תכנית האב את החשיבות בשיפור המרחב הציבורי במסגרת תכניות ההתחדשות.

2. בעניינו המתחם כולל שיכוני טיח ותיקים, אשר עברו הרחבות ותוספות במרוצת השנים, והבינוי אינו מאופיין בממשק מיטבי עם הרחוב או עם גינת ברוריה המשיקה לכל אורך החזית הדרומית של הבינוי.

3. בהמשך לאמור הוועדה רואה חשיבות בקידום תכנית למתחם אשר תציע את חידוש הבינוי הוותיק, זאת גם בקרבה לרחוב בן זכאי, בו עתידה לעבור רכבת קלה. כן יצוין כי המבנים הכלולים בתכנית מחזיקים חזית עירונית רציפה לאורך של כ-150מ' של רחוב ברוריה, והוועדה מברכת על ההזדמנות לחידושה, כמו גם שיפור הממשק עם גינת ברוריה.

4. עם זאת, הוועדה סבורה כי חלופת התכנית כפי שהוגשה אינה מציעה איכות תכנונית מתבקשת, חורגת במידה רבה מהמסגרת שנקבעה בתכנית האב, ואינה מציעה גם שיפור של המרחב הציבורי.

5. הוועדה סבורה כי שיפור המרחב הציבורי נגזר במידה רבה מתכנון קומת הקרקע. בחלופה המוצעת לא מוצגת הקצאת קרקע לצרכי ציבור, ובמקבל התכנית קובעת שטחים טכניים נרחבים במפלס הרחוב, לרבות שלושה חדרי דחסנית, קביעת מגרש בייעוד שפ"פ המשמש כחצר תפעולית, ואפשרות למחסנים מעל מפלס הקרקע, באופן אשר מגביל את תרומת החזית למרחב הציבורי.

6. בתכנון מערך התנועה חסרה התייחסות מספקת לזכות הדרך ברח' ברוריה המתחדש לרבות שביל אופניים, רוחב מדרכות והתחברות לרשת המעברים הרגליים, וכן שיפור הנגישות לגינת ברוריה. בנוסף, תכנון קומות החניה אינו מציג ניצול מיטבי של השטח, ונראה כי מוקצה שטח חניה נרחב לכל מקום חניה, עובדה הגוררת מטלה כלכלית משמעותית על התכנית.

7. כן התכנית מציעה נפחי בינוי החורגים באופן ניכר מהיקפי הבינוי שנקבעו במסגרת תכנית האב למתחם ברוריה, מבלי שניתן לכך נימוק תכנוני מספק.

8. בנוסף, במסמכי התכנית זוהו ליקויים תכנוניים וטכניים ובהם חוסר הלימה בין מסמכי התכנית השונים (לדוגמה לעניין גובה הבינוי וקווי הבניין), תשריט מצב מאושר שאינו משקף את המצב התכנוני הסמוך, אי התאמה בין הטופוגרפיה המוצגת לבין המדידה, היעדר התייחסות לנושא העתיקות בהוראות התכנית כנדרש בשטח עתיקות מוכרז.

9. הוועדה סבורה כי מיקומו של המתחם והיקפו מחייבים מהלך תכנוני ואדריכלי כולל ואיכותי, אשר ייתן מענה משולב לסוגיות הציבוריות, המרחביות ולממשק התכנית עם סביבתה.

10. נוכח האמור, הוועדה סבורה כי לא ניתן לקדם את התכנית במתכונתה הנוכחית ומחליטה על בחינת חלופה או חלופות אחרות, אשר תתייחס לאמור מעלה, כמו גם העמקת הבחינה השמאית של התכנית והאפשרות לייעול החניה.

11. חלופות באמור יוגשו ללשכת התכנון בפרק זמן של עד 60 יום ממועד פרסום החלטה זו. מגישי התכנית יוכלו לבקש הארכה למועד זה אשר תישקל על ידי הוועדה.

12. כן פונה הוועדה לוועדה המקומית לקיים דיון בעניינה של התכנית אשר עמדה בתנאי הסף בחודש אוגוסט 2025.

13. כמו כן יש להשלים את התיאום עם המחלקה החברתית בעיריית ירושלים.

14. ככל ולא יוגשו חלופות באמור תיראה החלטה זו כהחלטה לדחיית התכנית.

4. <u>תוכנית 101-1360486- התחדשות עירונית מתחם י"ט ארמון הנציב</u>

חברים שנכחו: שירה תלמי באבאי-יו"ר , דן קינן, אבי בן צור, מתן כתריאל, אדיר שוורץ, חיים כהן, שמעון גולדברג.

<u>החלטה</u>

לשוב ולדון בדיון פנימי.

5. <u>תוכנית 101-1356526- התחדשות עירונית במתחם כא' ארמון הנציב ירושלים</u>

חברים שנכחו: שירה תלמי באבאי-יו"ר , דן קינן, אבי בן צור, מתן כתריאל, אדיר שוורץ, חיים כהן, שמעון גולדברג.

<u>החלטה</u>

לשוב ולדון בדיון פנימי.

6. <u>תוכנית 101-0924480- התחדשות עירונית מאיר אבנר 2-18 ירושלים</u>

** התוכנית ירדה מסדר היום.

7. <u>תוכנית 101-1307032- התחדשות עירונית ברחוב העילוי 2-10 ירושלים</u>

חברים שנכחו: שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, מתן כתריאל, שמעון גולדברג.

<u>החלטה</u>

לאחר בחינת מסמכי התכנית המוצעת והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה סבורה כי מדובר בתכנית המציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית, לאורך ציר הרק"ל, תוך הצעת עירוב שימושים, שיפור המרחב הציבורי וחידוש הבינוי. על כן מחליטה להפקיד את התכנית בכפוף למפורט להלן:

1. הוועדה מברכת על הגשת התכנית, המציעה ניצול ראוי של השטח הכלול בה, המהווה חוליה מקשרת בין פאתי קריית משה הצפוניים וציר הרק"ל. הוועדה סבורה כי התכנית מציעה טיוב משמעותי של השלד הציבורי, במתחם הראוי לפיתוח והעצמה משמעותיים.

2. כן תציין הוועדה לחיוב את הרחבת תחום התכנית כפי שהוצגה בדיון, כך שיכלול את חלקה 10 ויצירת חיבור חשוב בין שד' המאירי ורחוב העילוי לרחוב בית שערים והלאה לליפתא ומורדות העיר. <u>נוכח עדכון תחומה של התכנית, תבחן עמידת התכנית בתנאי "בעל עניין בקרקע" על ידי יועמ"ש הוועדה.</u>

3. תנאי להפקדת התכנית יהיה הטמעת פיתוח מפורט של שטחי השצ"פ בנספח הבינוי. אופן פיתוח המעבר יתואם עם לשכת התכנון תוך בחינת קישור באמצעות דרך ויוטמע בהוראות התכנית בהנחיית לשכת התכנון.

4. הוועדה רואה בחיוב את ההצעה התכנונית הכוללת מבנה אחד גבוה כלפי ציר הרק"ל ובינוי מרקמי כלפי עומק השכונה. גובה הבינוי הסופי של המגדל והן היקפי הבינוי לרבות זכויות הבניה ומספר יח"ד המדויק יקבע בתיאום עם שמאי הוועדה ובהנחיית לשכת התכנון, על רקע ההנחיות העדכניות של השמאי הממשלתי וקביעת יח"ד מתונות בהקמת קרן תחזוקה. <u>גובה הבינוי והיקף יח"ד, לרבות יח"ד המותנות והיקף קרן התחזוקה, יוצגו לוועדה בדיון נוסף.</u>

5. הוועדה רואה חשיבות ביצירת המשך לשדרה הירוקה ברח' המאירי, עם זאת הוועדה תציין כי בשל גאומטריית המגרש והחניון המוצע לא ניתן להרחיב את רחוב העילוי לחתך הרחוב של רח' המאירי. עם זאת, הוועדה מחליטה כי הרחבת הדרך המוצעת תקבע כדרך באמצעות רישום תלת מימד, כן מחליטה הוועדה כי רצועת החניות הציבוריות הצמודות לתחום התכנית תוסב לשד' ירוקה עם נטיעות עצי ברוש בוגרים. בהמשך לאמור מורה הוועדה כי מגרשי התלת מימד יוצגו לוועדה בדיון פנימי נוסף. הוראות התכנית ומסמכיה לעניין התלת מימד יעודכנו בהתאם לתקנון הסטנדרט של לשכת התכנון.

6. תחום המעבר הרחב המחבר בין רח' העילוי לשצ"פ הקיים ממזרח לתחום התכנית יקבע בייעוד שצ"פ. הרחבת רח' העילוי תקבע בייעוד דרך.

7. תקבע זיקת הנאה למעבר כלי רכב בתחום החניון עבור חלקות מצרניות 191, 113.

8. יקבע קו בניין נפרד עבור כל מבנה. כלפי רח' העילוי והמעבר החדש המוצע תקבע חזית מסחרית.

9. לא יותרו דירות מגורים בקומות הקרקע ובקומות הפונות לדרך או שצ"פ, תקבע חזית פעילה שתכלול את השימושים הבאים בלבד: מבואות כניסה לשימושי המגורים, מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור. מיקום השימושים שאינם למגורים יקבע כמחייב תוך הותרת גמישות מסוימת בהנחיית לשכת התכנון.

10. הבינוי ישמור על מרחק של לפחות 3 מ' בחזית האחורית. יבחן ביטול המרפסות בחזית האחורית וקביעתן בחזיתות הצידיות על מנת להרחיב את חתך רחוב העילוי בהנחיית לשכת התכנון.

11. תיקבע בהוראות התכנית שלביות ביצוע לפיה הבינוי המוצע ב'מתחם העילוי' יוקם בהינף אחד. תותר הקמת המבנה בחלקה 10 בנפרד. תנאי למתן טופס אכלוס ראשון לשימושי המגורים ב'מתחם העילוי' יהיה מתן טופס אכלוס לכלל הבינוי בחלקה 10, פיתוח כלל שטחי הדרך, השצ"פ בתחום התכנית, פיתוח השדרה הירוקה בתחום הדרך בהתאם לחתך הרחוב בנספח התנועה. תנאי למתן טופס אכלוס ראשון לשימושי המגורים בבל תא שטח יהיה מתן טופס אכלוס לשימושים שאינם למגורים באותו תא שטח.

12. תנאי להפקדת התכנית יהיה הגשת מסמך מיקרו אקלים ותיאום עם יועצת הסביבה של הוועדה.

13. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת תיאום עם יועץ התחבורה של לשכת התכנון, לרבות בחינת האפשרות לצמצום וטיוב החניון.

14. תבחן בהנחיית יועץ התחבורה של הוועדה קביעת מפרץ ההורדה והעלאה בתחום תא שטח 6 על מנת לשמור על מדרכה רציפה לאורך השדרה.

15. <u>תנאי להפקדת התכנית יהיה עדכון טבלאות האיזון בהתאם לשינויים בהחלטה זו לאישור היועץ השמאי של הוועדה. הטבלאות המתוקנות ומסמכי התכנית המתוקנים בהתאם להחלטה זו יוצגו בפני הוועדה בדיון נוסף כתנאי להפקדת התכנית.</u>

16. יקבע בהוראות התכנית כי 20% מיחידות הדיור המוצעות בתכנית תהיינה יחידות דיור קטנות ,ששטחן עד 55 מ"ר (עיקרי+שרות) ובנוסף 3% מיח"ד המוצעות בתכנית יהיו יח"ד מיקרו בשטח עד 30 מ"ר (עיקרי+שרות).

17. בהתאם לחוו"ד מחלקת מדיניות תכנון בעיריית ירושלים, תקבע הפרשה ציבורית מבונה במגרשי המגורים עבור שני גני ילדים בשטח של 130 מ"ר וחצר צמודה בשטח 175 מ"ר כל אחד. וכן 500 מ"ר עבור בית כנסת. מיקום ההפרשות יקבע בתיאום עם לשכת התכנון.

18. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת התיאום עם המחלקה החברתית בעיריית ירושלים.

אחר:

19. תנאי להפקדת התכנית יהיה עריכת תקנון התכנית בהתאם לנוסח תקנון הסטנדרט של לשכת התכנון בוועדה המחוזית, לרבות לנושאי איחוד וחלוקה והפקעה.

20. תנאי להפקדת התכנית יהיה עריכתה בהתאם להחלטה זו וכן עריכת תיקונים טכניים, בהנחיית לשכת התכנון. התכנית תיערך בשטחים כוללים ללא הפרדה בין עיקרי לשירות.

21. יקבע בהוראות התכנית כי טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי.

22. בהתאם למדיניות התכנון המעודדת מימוש תכניות בפרקי זמן סבירים, הוועדה קובעת כי תיקבע בתכנית הוראת פקיעת תוקף לפיה פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. היתר חפירה/דיפון/הריסה

לא יחשב כמימוש התכנית. כן יקבע בהוראות התכנית כי הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מטעמים שיפורטו בפניה.

23. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות לבעלי הזכויות בתחום התכנית בהתאם להוראות תקנות איחוד וחלוקה, וכן להניח הודעות בתיבות הדואר של הבניינים הקיימים בחלקות מצרניות. הכל בהתאם להנחיות לשכת התכנון.

24. בשים לב לכך שמדובר בתכנית אשר אמנם תואמת את מדיניות התכנון של הוועדה, אך היזם צפוי להיות נהנה מרכזי ממנה, תנאי להפקדת התכנית יהיה קבלת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק.

25. החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86(ד) לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

שירה תלמי - באבאי	שרון עזרן
חתימת יו"ר הוועדה	חתימת מזכירת הוועדה

תאריך החתימה: 18.02.26